

Taller práctico: Redacción de un recurso de revisión contra un acto administr

Redacción de un recurso de revisión contra un acto administrativo por silencio y falta de motivación

Contexto: Eres abogado del Sr. Juan López, quien solicitó el 5 de enero de 2026 una licencia para operar un negocio de alimentos. La Dirección de Regulación Sanitaria del municipio no ha emitido resolución alguna al 5 de mayo de 2026 (4 meses después). El 10 de abril, la misma autoridad notificó al Sr. López una «medida de seguridad» que clausura temporalmente su establecimiento por «presunto riesgo sanitario», sin citar los hechos concretos ni los fundamentos legales específicos.

Instrucciones: Redacte un recurso de revisión (máximo 2 cuartillas) dirigido al superior jerárquico del Director de Regulación Sanitaria, que contenga:

1. Identificación del acto impugnado (la medida de seguridad y el silencio respecto de la licencia).
2. Agravios: a) falta de fundamentación y motivación de la medida de seguridad; b) configuración de negativa ficta por silencio.
3. Conceptos de violación: cite los artículos 3, fracción V, 8, 9 y 17 de la LFPA, y el artículo 16 constitucional.
4. Puntos petitorios: solicite la revocación de la medida de seguridad y que se tenga por configurada la negativa ficta o, en su defecto, se ordene la emisión de resolución expresa.

Criterios de evaluación: Identificación correcta de los vicios del acto: 25%. Cita y aplicación de la LFPA: 25%. Estructura del recurso (agravios, conceptos de violación, petitorios): 25%. Claridad y precisión jurídica del lenguaje: 25%.